

Strategic Action Brief

Til Bevar Økstrafjorden · leveret 13. april 2026

DANSK OVERSÆTTELSE · SOM LEVERET · KLIENTNIVEAU · GENGIVET FRA DOKUMENTREGISTRET

Om oversættelsen og dokumentets plads i forløbet. Dette var den første leverance til Bevar Økstrafjorden (BEØ), leveret 13.04.2026, før brevpakken til Statsforvalteren. Dokumentet gengives, som det blev leveret, med tre bemærkninger. (1) Klienten fandt efterfølgende en kildefejl i afsnit 1 og 2: påstanden om, at BEØ's formand «allerede formelt havde flagget» kravet om marinbiologisk baseline, byggede på et læserindlæg i lokalavisen, ikke på en formel henvendelse til forvaltningen. Fejlen blev erkendt og rettet i rådgivningsbrevet af 17.04.2026, som følger efter dette dokument i pakken. (2) Brev A til Miljødirektoratet, som denne brief anbefaler, blev aldrig sendt i den form; Miljødirektoratet blev taget ud som modtager efter klientens indvending. De endelige breve A, C og D ligger i brevpakken. (3) Brevudkastene i afsnit 5 og de to bilag er udeladt her, fordi de endelige versioner findes andetsteds i pakken. Navne på privatpersoner er erstattet med roller. Norske lovhenvvisninger beholder deres norske kortform: nml (naturmangfoldloven), PBL (plan- og bygningsloven), fvl (forvaltningsloven), vannforskriften, offentleglova. Citater fra norske primærkilder står ordret med dansk gengivelse under.

Om denne brief: Dette er strategisk rådgivning til BEØ. Brevene i afsnit 5 er færdige udkast, som BEØ selv sender i eget navn. «Vi» i brevene er BEØ, ikke rådgiveren.

EXECUTIVE SUMMARY

Sagen har ét spørgsmål, som ingen myndighed kan afvise: **Hvordan kan 91 års drift godkendes uden at vide, hvad der lever i fjorden?**

Økstrafjorden er aldrig marinbiologisk undersøgt. Sandsfjorden er kortlagt gentagne gange siden 2013. Økstrafjorden, den fjord der ligger nærmest det planlagte udvindingsområde, har nul tilsvarende data. Elleve plandokumenter er gennemgået. Ingen indeholder en marinbiologisk vurdering for Økstrafjorden. Det er ikke et historisk hul. Det er et fortsat fravær i en igangværende proces.

Naturmangfoldloven § 8 kræver, at vidensgrundlaget er etableret *før* projektet godkendes. Ikke efter. Ikke parallelt. Først. Det er ikke en BEØ-holdning, det er lovens ordlyd.

Sagen har bevæget sig i en retning, vi ikke har set før. Suldal kommune har 09.04.2026 varslet et helt nyt planforløb for samme område, mens den åbne indsigelse mod det oprindelige planforløb endnu ikke er offentligt afklaret. I planprogrammet for det nye forløb skriver kommunen selv, at WindWorks-præmissen er væk, og at det tidligere planarbejde er gået i stå. Det er kommunens egne ord, i kommunens eget primærdokument, dateret 08.04.2026.

Det skaber en hybridsituation, hvor ét planforløb er stoppet uden at være formelt afsluttet, mens et nyt forløb er startet uden at håndtere det åbne indsigelsesspors bekymringer. Det er den juridisk mest sårbare type forvaltningsanomali, svær at forsvare offentligt og umulig at bortforklare med en teknikalitet.

Denne uge sender BEØ to breve, som kræver et marinbiologisk nulpunkt for Økstrafjorden, beder om Statsforvalterens vurdering af, om grundlaget for at have trukket indsigelsen fortsat foreligger, og beder om oplysning om forholdet mellem det gamle og det nye planforløb. **Inden 21.05.2026 leverer BEØ desuden et formelt høringssvar** til det nye planforløb, som rejser samme krav inden for den nye KU-proces' rammer.

To sammenhengende sæt handlinger på to parallelle arenaer, som forsterker hinanden, og som gør det svært for kommunen og Statsforvalteren at håndtere den ene uden at håndtere den anden.

Sagen afgøres ikke i kommunalbestyrelsen. Den afgøres mellem Statsforvalteren, Miljødirektoratet og om nødvendigt overordnet departementsniveau.

1. SITUATIONSVURDERING

Kort om de vigtige ord

- **Recipient** = modtagerområde for udledning eller afstrømning. Her: Økstrafjorden, Slåttevatnet, Ingabekken.
- **Marinbiologisk baseline / nulpunkt** = en kortlægning af, hvad der lever i fjorden, *før* et projekt starter. Uden den kan ingen senere sige, om projektet har gjort skade.
- **Videnskravet (nml § 8)** = afgørelser, der berører naturen, skal bygge på videnskabelig viden om naturens mangfoldighed og effekten af påvirkningen. Mangler viden, er beslutningsgrundlaget ikke opfyldt.
- **Forsigtighedsprincippet (nml § 9)** = ved manglende viden skal afgørelsen sigte mod at undgå mulig væsentlig skade. § 9 er ikke en valgfri tillægshjemmel, den er en lovpligtig konsekvens af, at § 8 ikke er opfyldt.
- **Forringelsesforbuddet (vandforskriften § 12)** = nye projekter må ikke føre til, at en vandforekomst får forringet tilstand.
- **Præmisbortfald** = en forudsætning, som bare en afgørelse, falder bort. Kan give grundlag for at kræve revurdering.
- **PlanID 202301** = det oprindelige planforløb med åben indsigelse fra 20.10.2025.
- **PlanID 202601** = det nye planforløb varslet 09.04.2026, med høringsfrist 21.05.2026.

Det centrale billede

Sagen har nu fire lag, og de hænger sammen, men de er ikke lige stærke.

Lag 1 — Fjorden (stærkest): Økstrafjorden er aldrig marinbiologisk undersøgt. Sandsfjorden har været kortlagt gentagne gange (NIVA 2013, 2019, 2022; DNV 2014, 2019). Økstrafjorden, som ligger nærmere det planlagte udvindingsområde, har nul tilsvarende data. Det samme gælder Slåttevatnet og Ingabekken. Gennemgang af elleve plandokumenter: bestemmelser, planredegørelse med KU, samtlige miljøkonsekvensvurderinger, hydrogeologirapporten, mobilitetsplanen og massehåndteringsplanen. Ingen af dem nævner en marinbiologisk vurdering for Økstrafjorden. Fraværet er dokumenteret på tværs af en bred dokumentbase, ikke kun planteksten i snæver forstand.

BEØ's formand har allerede skriftligt flagget kravet: *«Etter vår mening, vil det være nødvendig å utarbeide ein marinbiologisk situasjonsrapport for Økstraffjorden før detaljplanen godkjennast.»* (Dansk: «Efter vores mening vil det være nødvendigt at udarbejde en marinbiologisk situationsrapport for Økstrafjorden, før detaljplanen godkendes.») Kravet er ikke en juridisk konstruktion udefra, det er BEØ's egen formulering, etableret i sagens skriftlige spor, før dette rådgivningsarbejde startede.

Oversætters bemærkning: Ovenstående afsnit indeholder den kildefejl, klienten senere fandt. Formuleringen var et læserindlæg i Suldalsposten 12.02.2026, ikke en henvendelse journaliseret hos forvaltningen. Se

Lag 2 — Præmisbortfaldet: Statsforvalterens indsigelse mod planmaterialet blev løst i marts 2023 på ét specifikt vilkår: at KBA1 blev udlagt til grøn industri. Mæglingsprotokollen 30.03.2023 formulerer det direkte: «*RU1 fekk aksept berre dersom KBA1 vart sett av til grøn industri.*» (Dansk: «RU1 fik accept kun hvis KBA1 blev udlagt til grøn industri.») Ordet *berre*, kun, fjerner enhver fortolkningsvej, hvor WindWorks-vilkåret kunne have været én af flere ligeværdige forudsætninger. Det var den eneste forudsætning for, at indsigelsen blev trukket.

Præmisbortfaldet er nu dobbeltbekræftet. Suldal kommune skrev 24.02.2025, at «*tilrettelegging for ny grøn industri ... låg til grunn for kommuneplanen som vart vedteken*» (dansk: «tilrettelæggelse for ny grøn industri lå til grund for den kommuneplan, som blev vedtaget»). WindWorks Infrastructure AS afsluttede planarbejdet 31.07.2025. Og i planprogrammet for det nye planforløb, dateret 08.04.2026, bekræfter kommunen selv: «*Mibau Stema har avslutta forhandlingane med Windworks Jelsa*» og «*det tidlegare planarbeidet har stoppa opp*» (dansk: «Mibau Stema har avsluttet forhandlingerne med Windworks Jelsa» og «det tidligere planarbejde er gået i stå»). Dette er ikke længere en BEØ-konstruktion, det er forvaltningens egne dokumenter.

Lag 3 — Den dokumenterede revisionskæde: Mellem 27.11.2025 og 18.03.2026 var planforløbet for PlanID 202301 i aktiv revision. Sekvensen er nu dokumenteret: arbejds møde mellem Suldal kommune, Mibau Stema og Asplan Viak (27.11.2025), fremsendelse af reviderede plandokumenter inklusive bestemmelser, støjrapport, lufrapport, massehåndteringsplan og mobilitetsplan (01.12.2025), dialogmøde med efterfølgende klage og aktindsigtsbegæring samme aften (11.12.2025), Suldalpostens omtale af dialogmødet (20.01.2026), BEØ-kommentar til referatet (12.02.2026), og BEØ's egen sundhedsklage med Statsforvalterens svar i sag 2026/1856 frem til 18.03.2026.

Det reviderede plangrundlag blev lavet for at imødekomme indsigelse og faglige råd. Det var en åben anledning til at rette det manglende vidensgrundlag for Økstrafjorden. Anledningen blev ikke benyttet. Marinibiologi var fraværende i den oprindelige behandling, og forblev fraværende i revisionen.

Lag 4 — Hybridsituationen og det nye planforløb: Den 09.04.2026 varslede Suldal kommune et helt nyt planforløb (PlanID 202601) for samme område, med ny konsulent (Omega 365 Protek AS), KU-pligt og høringsfrist 21.05.2026. I planprogrammet bekræfter kommunen, at det tidligere planarbejde er gået i stå, og at WindWorks-præmissen er væk. Men kommunen har *ikke* dokumenteret, at den åbne indsigelse mod PlanID 202301 er løst, trukket eller på anden måde afklaret.

Det skaber en hybridsituation: ét planforløb er stoppet uden at være formelt afsluttet, mens et nyt forløb er startet uden at håndtere indsigelsens bekymringer. Det er ikke ren omarbejdning (kommunen siger selv, at det gamle er stoppet). Det er ikke ren erstatning (indsigelsen er ikke formelt løst). Det er den sværeste type forvaltningsanomali at forsvare offentligt, fordi den lader et åbent sagsbehandlingsspor hænge i limbo, mens et nyt forløb starter parallelt.

Hvor sagen vindes

Lag 4 er den nye taktiske ramme. Lag 1 og 2 er der, hvor sagen vindes inden for den ramme: fjordsporet på fagligt vidensgrundlag, præmisbortfaldsspor på kommunens egen erkendelse. Lag 3 er bevismaterialet, som binder det hele sammen.

Lokalpolitisk arena er ikke en bevægelig flade

Lokalpolitisk arena er ikke et sted, hvor denne sag kan flyttes. Sagen afgøres mellem Statsforvalteren, Miljødirektoratet og om nødvendigt overordnet departementsniveau.

BEØ bør ikke bruge ressourcer på at overbevise kommunalbestyrelsen. Hvert minut brugt der er et minut væk fra den arena, som faktisk kan flytte sagen. Det gælder også, når en lokalpolitiker tager kontakt og inviterer til dialog. Tak pænt og henvis videre.

Sagen flyttes, hvis BEØ formår at gøre marinbiologisporet umuligt at afvise fagligt, på de arenaer, der har myndighed til at kræve det. Det nye planforløb er én af de arenaer. Statsforvalterbrevene er en anden. Begge spilles parallelt.

2. TRE BEVÆGELIGE PUNKTER

A. Fjorden — dette er hovedsporet

Hvad BEØ kan kræve:

- Marinbiologisk nulpunkt for Økstrafjorden, før detailplan godkendes
- Tilsvarende baseline for Slåttevatnet og Ingabekken
- Skriftlig redegørelse for, hvordan videnskravet i nml § 8 er opfyldt for Økstrafjorden som recipient
- Vurdering efter vandforskriften § 12 af, om projektet vil føre til forringelse
- At marinbiologisk vurdering inkluderes som obligatorisk del af KU for det nye planforløb (PlanID 202601)

Det dokumenterede grundlag:

1. Sandsfjorden er gentagne gange marinbiologisk kortlagt (NIVA 2013, 2019, 2022; DNV 2014, 2019). Koraller bekræftet i Midtsundet.
2. Økstrafjorden har **ingen tilsvarende kortlægning**. Hverken i planprogrammet, i miljøkonsekvensvurderingen eller i tilladelsen fra 18.09.2024.
3. Hydrogeologirapporten (31.03.2025) *forudsætter*, at afstrømning til Økstrafjorden og Slåttevatnet ikke må ske, men dokumenterer ikke, hvad der er der i dag. Forudsætning er ikke viden.
4. BEØ's formand har allerede formelt flagget hullet på skrift. *[Se oversætters bemærkning under lag 1.]*
5. Det reviderede plangrundlag fremsendt 01.12.2025 indeholdt fem dokumenttyper. Ingen af dem inkluderede marinbiologi.
6. Det nye planprogram for PlanID 202601 (08.04.2026) indeholder ingen indikation af, at marinbiologisk kortlægning skal være en del af den kommende KU.
7. Driften er planlagt for op til 91 år.

I klartekst: Du kan ikke dokumentere skaden, hvis du aldrig har undersøgt, hvad du ødelægger.

Videnskravet i nml § 8 er ikke en formalitet, det er en forudsætning for, at en afgørelse overhovedet kan træffes på lovligt grundlag. § 9 (forsigtighedsprincippet) aktiveres automatisk, når § 8 ikke er opfyldt. Det er en lovpligtig konsekvens, ikke en valgfri tillægshjemmel. BEØ behøver derfor ikke at argumentere for, at § 9 skal aktiveres. BEØ behøver kun at dokumentere, at § 8 ikke er opfyldt, så følger § 9 af sig selv.

Hvorfor dette kort er stærkest:

- Det er **fagligt**, ikke politisk. Ingen kan si «vælgerne har talt» om marinbiologi.
- Det er **uafviseligt**. Ethvert muligt svar fra myndighederne gør sagen værre for dem: Hvis de siger «kortlægning foreligger», må de producere den. Hvis de siger «ikke nødvendigt», må de begrunde det mod nml § 8. Hvis de tier, bliver tavsheden i sig selv et dokument.
- Det er **enkelt at gentage**. Én sætning, hele organisationen kan bære den.
- Det **differentierer BEØ unikt**. Ingen anden aktør i sagen ejer dette spor.
- Det **kan rejses på to arenaer samtidig**: i brevene til Statsforvalteren og Miljødirektoratet, og i høringssvaret til det nye planforløb. De to arenaer forstærker hinanden.

B. Præmisbortfald – substanssporet

Præmisbortfaldet er ikke bare reelt. Det er processuelt forankret i Statsforvalterens egen indsigelseshåndtering, og nu også bekræftet af Suldal kommunes egne ord i deres eget planprogram.

Den dokumenterede kausalkæde, seks led, fem uafhængige kilder:

1. **19.10.2022**: Statsforvalteren fremsætter indsigelse mod planmaterialet: ikke tilstrækkeligt oplyst om naturmangfoldighed, sundhed og klima.
2. **23.02.2023**: Vilåret konkretiseres: grøn industri i KBA1.
3. **30.03.2023**: Mæglingsprotokollen: «*RU1 fekk aksept berre dersom KBA1 vart sett av til grøn industri.*» Ordet *berre* fjerner enhver fortolkningsvej.
4. **24.02.2025**: Suldal kommune bekræfter selv: «*Tilrettelegging for ny grøn industri ... låg til grunn for kommuneplanen som vart vedteken.*»
5. **31.07.2025**: WindWorks Infrastructure AS afslutter planarbejdet. Mibau Stema ejer 0 % af WindWorks.
6. **08.04.2026**: Suldal kommune skriver i planprogrammet for det nye planforløb: «*Mibau Stema har avslutta forhandlingane med Windworks Jelsa*» og «*det tidlegare planarbeidet har stoppa opp*».

Dette er ikke længere en BEØ-konstruktion. Det er fem uafhængige kilder fra fem forskellige institutionelle positioner: statslig forvaltning, formel mægling, kommunal egenerklæring, kommercielt selskab og kommunal egendokumentation i ny plan. Når modparten har skrevet din nøgleobservation for dig, behøver du ikke en tredjeparts bekræftelse.

Den taktiske skillelinje: Selve lokalplandokumenterne (bestemmelser og planredegørelse) indeholder ikke en eksplicit tekstforankring af WindWorks/grøn industri som vilkår for RU1. Det betyder, at PBL § 11-17, som kræver vilkårsforankring i selve planen, ikke automatisk udløses. Den paragraf er den forkerte hjemmel at lede med, fordi den giver Statsforvalteren en teknisk afvisningsrute.

Den rigtige formulering retter sig mod indsigelseshåndteringen, ikke mod planen:

«Suldal kommune har i planprogrammet for det nye planforløb (08.04.2026) selv bekræftet, at «Mibau Stema har avslutta forhandlingane med Windworks Jelsa», og at «det tidlegare planarbeidet har stoppa opp». Vi beder om Statsforvalterens vurdering af, om grundlaget for at have trukket indsigelsen af 19.10.2022 fortsat foreligger, givet at det vilkår, indsigelsen blev løst på, nu er bortfaldet efter kommunens egen erkendelse.»

Denne formulering kan ikke afvises teknisk. Den hviler ikke på en lovparagraf, som kræver bestemt tekstforankring. Den hviler på Statsforvalterens egen proceshistorik og beder Statsforvalteren forholde sig til den, i lyset af kommunens egen formulering. Statsforvalteren må enten engagere sig i substansen eller eksponere, at de ikke har vurderet det. Begge udfald flytter sagen.

Hold skellet mellem de to formuleringer strengt.

Tryk og stærk: «Vi beder om Statsforvalterens vurdering af, om grundlaget for at have trukket indsigelsen fortsat foreligger, givet at vilkåret er bortfaldet efter kommunens egen erkendelse.»

Risikabel: «Planen er ugyldig efter PBL § 11-17.»

Den første tvinger substans frem og kan ikke afvises teknisk. Den anden kan afvises på et formelt grundlag, selv om substansen er stærk.

C. Processporet — støttefunktion med ny vinkel

Processporet er reelt, men det vinder ikke sagen alene. Det fungerer som dokumentationsstruktur omkring fjord- og præmisbortfaldssporet, men det har fået en ny vinkel, som binder det til hybridsituationen mellem det gamle og det nye planforløb:

- **Tilsynssporet:** Statsforvalterens tilsyn med Mibau Stema (frist 15.08.2025 passeret, opfølgning december 2025 til januar 2026)
- **Indsigelsessporet:** Indsigelse mod PlanID 202301 (20.10.2025), ikke offentligt dokumenteret som løst eller trukket, selv om kommunen har startet et nyt planforløb parallelt
- **Klagesporet:** BEØ-klage til Miljødirektoratet 11.02.2026 (ikke journalbekræftet hos Miljødirektoratet, men sag 2026/1856 hos Statsforvalteren har dokumenteret korrespondance til 18.03.2026)
- **Hybridsporet (nyt):** Forholdet mellem indsigelsen mod PlanID 202301 og det nye planforløb PlanID 202601, ikke offentligt afklaret

Set samlet udgør de fire spor et mønster, som er strategisk relevant, selv om hvert spor isoleret set kan forklares væk. Tilsynssporet viser svigt i håndhævelse efter dokumenteret afvigelse. Indsigelsessporet viser, at en åben indsigelse hænger uden formel afklaring, mens et nyt forløb starter. Klagesporet viser svigt i journaliseringspraksis. Hybridsporet viser, at to parallelle planforløb eksisterer uden dokumenteret kobling. Fire forskellige typer administrativt opfølgningssvigt i samme sag, parallelt og over tid. BEØ hævder ikke, at dette er bevidst, kun at det er observerbart, og at det fortjener skriftlig redegørelse.

Hvorfor ikke hovedlinje: Proceskrav kan besvares formalistisk. Faglige krav om vidensgrundlag og spørgsmål om kommunens egne erkendelser kan ikke afvises lige så billigt.

3. HANDLINGSRÆKKEFØLGE

Vigtigt: Strategien har to parallelle handlingsspor, ikke ét. Sporene forstærker hinanden, men de styres uafhængigt og leveres i forskellige tidsvinduer.

Spor I — Brevene til Statsforvalteren og Miljødirektoratet

Trin 1 — Denne uge. Send to breve (se afsnit 5). Hovedkravet i begge er marinbiologisk nulpunkt for Økstrafjorden og redegørelse for, hvordan videnskravet i nml § 8 er opfyldt. I Brev B rejses desuden spørgsmålet, om grundlaget for at have trukket indsigelsen fortsat foreligger. Sekundære spørgsmål om

tilsyn, indsigelse, klagebehandling og forholdet mellem det gamle og det nye planforløb følger som «vi beder samtidig om».

Hvem gør hvad: BEØ vælger *én* kontaktperson, som underskriver begge breve. Brevene sendes inden fredag. Brevene arkiveres med afsendelsesdato og modtagelsesbekræftelse.

Trin 2 — Udløses, når begge breve har fået enten substantielt svar eller passeret én måned uden foreløbigt svar. BEØ-kontaktpersonen laver en enkel oversigt med tre kolonner: *Hvad er bekræftet / Hvad er afvist / Hvad er ubesvaret*. Maksimalt én side. Bruges internt som beslutningsgrundlag for trin 3, sendes ikke til myndighederne.

Triggerreglen er bevidst: én måned er § 11a-fristen for foreløbigt svar. Uden foreløbigt svar har myndigheden brudt loven, og BEØ har grundlag for at gå videre, uafhængigt af om de har fået substans.

Trin 3 — Efter trin 2. To muligheder, afhængigt af hvad svarene viser:

- *Hvis videnskravet er ikke-opfyldt og indrømmet:* Kræv formelt stop i planbehandlingen, indtil baseline foreligger, jf. nml § 8 og forvaltningsloven § 35.
- *Hvis videnskravet hævdes opfyldt uden dokumentation:* Bed om aktindsigt i den påståede dokumentation, jf. offentleglova § 3. Tomheden i svaret bliver da i sig selv et dokument.

Spor II — Høringssvar til det nye planforløb (PlanID 202601)

Trin 1 — Inden 21.05.2026. Lever formelt høringssvar til planopstartsvarslet for PlanID 202601. Hovedkravet i høringssvaret er, at marinbiologisk vurdering af Økstrafjorden inkluderes som obligatorisk del af miljøkonsekvensvurderingen for det nye planforløb. Sekundært rejses spørgsmålet om, hvordan kommunen forholder sig til det åbne indsigelsesspor mod PlanID 202301.

Hvem gør hvad: Samme kontaktperson, som underskriver brevene i Spor I, underskriver også høringssvaret. Høringssvaret sendes til Suldal kommunes plankontor med kopi til Statsforvalteren i Rogaland, i god tid før fristen, minimum tre dage før 21.05.2026.

Operativ note om datoen 23.05.2026: Det er identificeret, at datoen 23.05.2026 kan have betydning for det nye planforløb, men hvad datoen faktisk er, politisk behandling, intern frist, opstart af næste fase eller noget andet, er pr. 11.04.2026 ikke afklaret i åbne kilder. BEØ skal *ikke* behandle 23.05.2026 som en bekræftet plan-gate. Strategien justeres, når datoens funktion er verificeret. Indtil da er 21.05.2026 den eneste hårde deadline for Spor II.

Trin 2 — Efter høringsfrist. Følg op på, om høringssvaret er journaliseret, og hvilken behandling det får. Hvis kommunen ikke responderer inden rimelig tid, eskalér gennem Statsforvalteren med henvisning til, at kommunen har pligt til at vurdere indkomne høringssvar i KU-processen.

Hvordan de to spor hænger sammen

Sporene er strukturelt komplementære. Spor I retter sig mod de myndigheder, som har overordnet ansvar for vidensgrundlag og forvaltningsmæssig opfølgning. Spor II retter sig mod kommunen, som har ansvar for den konkrete plansituation. Sammen lukker de to udveje, en modpart kunne have brugt:

- Hvis Statsforvalteren svarer undvigende på Spor I, har BEØ allerede leveret kravet i Spor II inden for en igangværende KU-proces, kommunen må forholde sig til

- Hvis kommunen håndterer Spor II undvigende, har BEØ allerede stillet samme spørgsmål til Statsforvalteren i Spor I

Det er netop, hvad komplementaritet handler om: ingen af parterne kan håndtere den ene henvendelse uden at eksponere sig på den anden.

4. VIGTIGE ADVARSLER – JURIDISK

Læs dette *før* brevene sendes:

- **Fremstil ikke præmisbortfaldet som juridisk ugyldiggørelse efter PBL § 11-17.** Præmisbortfaldet er reelt og dokumenteret, det er ikke svagt. Men lokalplandokumenterne indeholder ikke den tekstforankring, § 11-17 kræver. Hold dig til formuleringen om, at *grundlaget for at have trukket indsigelsen* skal vurderes. Det er den processuelle vinkel, som ikke kan afvises teknisk.
- **Send ikke samlebreve.** Statsforvalteren og Miljødirektoratet har forskellige roller. To separate breve giver tydeligere svarpligt og tydeligere ansvarslinje.
- **Gå ikke ind på den lokalpolitiske arena.** Kommunalbestyrelsen er ikke en neutral flade i denne sag. Hvert minut brugt på at overbevise lokalpolitikere er et minut væk fra den arena, som faktisk kan flytte sagen. Det gælder også, når en lokalpolitiker tager kontakt og inviterer til dialog. Tak pænt og henvis videre.
- **Arbejd ikke med alle trin samtidig.** Trin 1 i hvert spor er det eneste, som kan gøres nu. Alt andet venter på svar eller på passerede frister.
- **Fremstil ikke den dokumenterede revisionskæde 27.11.2025 til 18.03.2026, som om den er afsluttet.** Vi ved, at sagen har været i bevægelse i denne periode. Vi ved *ikke*, hvad der er sket efter 18.03.2026, ud over at kommunen har varslet et nyt planforløb. Brevene refererer til kæden som dokumenteret, men beder om oplysning om, hvad der er sket siden.
- **Fremstil ikke det nye planforløb PlanID 202601, som om det erstatter indsigelsen mod PlanID 202301.** Det er netop den uafklarede hybridsituation, som er strategisk relevant. Brevene beder om oplysning om forholdet mellem de to planforløb, de påstår ikke, hvad forholdet er.
- **Breve bruger naturmangfoldloven §§ 8–10 og vandforskriften § 12 som hovedhjemmel.** Forvaltningsloven § 11a bruges som svarpligtshjemmel for de sekundære spørgsmål. Skellet er bevidst: det vigtigste krav skal have materiel hjemmel, ikke kun proceshjemmel.
- **Udvid ikke sporet.** Hvis BEØ får svar, som åbner nye spørgsmål, modstå fristelsen til at følge dem alle. Vælg det næststærkeste, ikke alle.

4B. TONEN UDADTIL – KOMMUNIKATIONSDISCIPLIN

Lige så vigtigt som, hvad BEØ skriver i breve til myndigheder, er, hvad BEØ siger offentligt. Sagen vindes ikke kun juridisk. Den vindes også ved, at *det rigtige spørgsmål* bliver det spørgsmål, alle gentager.

Princip: Ét søm ad gangen

BEØ har begrænset kapacitet. Strategien er at vælge det ene spørgsmål, som er sværest at afvise, og slå det ind først. Alt andet venter.

Det er et beslutningsfilter, BEØ kan bruge uden os: *Er dette sømmet, eller er det en ny planke?*

Hver gang BEØ tilføjer et nyt argument i offentlig kommunikation, svækker de det første. Det er ikke, fordi de andre argumenter er dårlige. Det er, fordi opmærksomhed er et knapt gode, og fordi en organisation, som siger mange ting samtidig, lyder som en organisation, der ikke ved, hvad den vil.

Tre ting BEØ skal sige

Disse formuleringer skal kunne gentages ordret af enhver i organisationen, i ethvert interview, i ethvert brev, i enhver lokal samtale:

1. *«Økstrafjorden er aldrig marinbiologisk undersøgt. Driften er planlagt for 91 år. Vi beder om, at fjorden kortlægges, før planen godkendes, ikke efter.»*
2. *«Naturmangfoldloven kræver, at vidensgrundlaget er etableret, før beslutningen tages. Det er ikke en mening, det er lovens ordlyd.»*
3. *«Du kan ikke dokumentere skaden, hvis du aldrig har undersøgt, hvad du ødelægger.»*

Den tredje sætning er den mest gentagelige. Den tåler at blive sagt i radioen, i kommentarfelter og i et formelt brev uden at miste præcision.

Tre ting BEØ ikke skal sige

- **Tal ikke om udsigt, ejendomsværdi, ro, sommerhuse eller livskvalitet for naboer.** Hvert ord i denne kategori aktiverer sommerhusnarrativet, det narrativ hvor lokal modstand mod industri læses som privat tab, ikke offentlig interesse. Fjordsporet er strukturelt vaccineret mod dette narrativ, men kun hvis BEØ ikke selv åbner døren.
- **Personificér ikke modstanden.** Nævn ikke enkeltpersoner i Mibau Stema, kommunen eller Statsforvalteren i offentlig kommunikation. Angrib rollen, ikke personen. Det er forskellen mellem en organisation, som bliver taget alvorligt, og en organisation, som bliver læst som personligt fornærmet.
- **Brug ikke samfundsregnskabet (1,5 mia. / ca. 24 mio. NOK / nabolagsfond) i mundtlig kommunikation.** Det er stærkt som *skriftligt* materiale: læserindlæg, faktaark, breve. Men mundtligt kan det læses som misundelse, og det er en læsning, BEØ ikke har råd til. Hold det på papir.

Hvis du bliver spurgt om X, svar Y

Forberedte svar på de mest sandsynlige spørgsmål fra journalister, lokalpolitikere og naboer. Hvert svar bekræfter spørgsmålet ikke-defensivt og pivoterer tilbage til kernebudskabet:

HVIS DU BLIVER SPURGT	SVAR MED
«Hvordan påvirker dette dig personligt?»	«Det vigtigste her er ikke mig. Det er, at ingen ved, hvad der lever i fjorden, og driften skal vare i 91 år.»
«Er det ikke bare sommerhusfolk, der klager?»	«Vores spørgsmål er det samme, om du bor her hele året eller besøger af og til: Hvordan kan så lang en drift godkendes uden marinbiologisk kortlægning?»
«Mibau siger, de følger alle krav.»	«Det kan godt være. Men kravene forudsætter, at man ved, hvad der findes i recipienten. Den viden er ikke etableret for Økstrafjorden.»
«Hvorfor tager I ikke dette op i kommunalbestyrelsen først?»	«Vores spørgsmål handler om miljø- og vidensforvaltning på fjordniveau. Det er Statsforvalteren og Miljødirektoratet, som har ansvaret for det område. Det er der, vi henvender os.»

«Hvad ønsker I konkret?»

«En marinbiologisk baseline for Økstrafjorden, før driften udvides. Det er det, loven kræver, og det er det, som mangler.»

Den teknik, disse svar bruger, kaldes *bridge-and-pivot*. Den kan læres på 20 minutter af hvem som helst, men kun hvis nogen har skrevet broerne ned først.

Praktisk råd: Læs disse svar højt fem gange før et interview. Ikke for at memorere dem ord for ord, men for at blive fortrolig med rytmen. Når journalisten stiller et åbent spørgsmål, skal svaret komme, uden at du skal tænke.

5. UGENS PRIORITET – TO KOORDINEREDE BREVE

Målet med brevene:

- Etablere videnskravet (nml § 8) som det centrale retlige spørgsmål
- Få myndighederne til skriftligt at bekræfte, om der findes marinbiologisk baseline for Økstrafjorden
- Tvinge Statsforvalterens vurdering frem af, om grundlaget for at have trukket indsigelsen fortsat foreligger, givet kommunens egen erkendelse
- Bede om oplysning om forholdet mellem det åbne indsigelsesspor mod PlanID 202301 og det nye planforløb PlanID 202601
- Skabe grundlag for næste skridt, uafhængigt af hvilket svar BEØ får

Før afsendelse, forudsætninger der skal være på plads: Kontaktperson identificeret, nået og har bekræftet, at vedkommende underskriver begge breve (og senere høringsvaret i Spor II). Signaturlinjen i begge breve er udfyldt med navn og kontaktinfo. Afsendelseslog oprettet, enkel tabel: *Brev / Dato sendt / Modtagelsesbekræftelse / Frist § 11a / Svar modtaget*.

Om Brev A: Da direkte modtagelse af BEØ-klagen 11.02.2026 hos Miljødirektoratet ikke er bekræftet, fungerer Brev A også som BEØ's *første formelle henvendelse* til direktoratet. Det er i orden: hvis svaret er «vi har ingen registreret klage», er det i sig selv nyttig information.

Om Brev B: Sag 2026/1856 hos Statsforvalteren har dokumenteret korrespondance til 18.03.2026. BEØ er ikke en ukendt henvender. Brev B skrives som en fortsættelseshandling fra en allerede etableret henvender, ikke som en åbningshandling.

Praktisk om afsendelse: E-mail er mest almindeligt for aktindsigtsbegæring og statusforespørgsler. Brug de officielle postkasser. Bed om bekræftelse på modtagelse. Arkivér afsendelsesdato, e-mailbekræftelse og brevttekst.

Brevudkast A (til Miljødirektoratet) og B (til Statsforvalteren i Rogaland) er udeladt i denne oversættelse. Brev A blev efter klientens indvending taget ud, og Brev B blev omarbejdet til de tre breve A, C og D, som ligger i brevpakken af 20.04.2026.

Eskaleringsrute ved manglende svar

1. **Efter én måned uden svar eller foreløbigt svar:** Rykker. Sagligt, kort: «Vi henviser til henvendelse af [dato]. Fristen for foreløbigt svar efter forvaltningsloven § 11a er passeret. Vi beder om svar.»

2. **Efter yderligere rykker uden svar:** Ny henvendelse med kopi til overordnet niveau, Klima- og miljødepartementet, for begge modtagere.
3. **Sivilombudet (Folketingets Ombudsmand-*pendant*):** Klage over brud på svarpligt. Mest effektivt, når BEØ kan vise til et *mønster*: rykker, ny rykker, fortsat tavshed. Den systemiske observation om fire parallelle spor med svag opfølgning er forberedt grund for en sådan klage.
4. **EØS-vinkel (sidste reserve):** Vandforskriften implementerer EU's vandrammedirektiv (2000/60/EF). Manglende vidensgrundlag for recipient kan udgøre et EØS-relevant svigt og kan i yderste konsekvens meldes til ESA. Dette er en tung kanal, som *ikke* bør bruges, før de tre første trin er udtømt, men den findes, og myndighederne ved, at den findes.

6. SANDSYNLIGE MODARGUMENTER

Når BEØ modtager svar, eller møder myndighedspersoner, kan disse modargumenter komme. Tabellen dækker fjordsporet som primær linje og hybridsituationen som central dimension.

MODARGUMENT	SVAR
«Videnskravet i nml § 8 er opfyldt gennem miljøkonsekvensvurderingen»	Miljøkonsekvensvurderingen kortlagde Sandsfjorden, ikke Økstrafjorden. Videnskravet gælder den konkrete recipient, som berøres, ikke en nærliggende fjord. Gennemgang af elleve plandokumenter har bekræftet, at marinbiologisk vurdering for Økstrafjorden ikke findes i nogen af dem. Uden sådanne data kan kravet ikke anses for opfyldt.
«Hydrogeologirapporten viser, at afstrømning ikke må ske»	Rapporten <i>forudsætter</i> , at afstrømning ikke må ske. Den dokumenterer ikke tilstanden i recipienten før projektet. Forsigtighedsprincippet (nml § 9) kræver, at afgørelsen sigter mod at undgå mulig væsentlig skade <i>ved manglende viden</i> , og § 9 er ikke en valgfri tillægshjemmel, den er en lovpligtig konsekvens af, at § 8 ikke er opfyldt. Forudsætning er ikke viden.
«WindWorks-bortfald er ikke relevant, det reviderede plangrundlag adresserer dette»	Det reviderede plangrundlag fremsendt 01.12.2025 omfattede fem dokumenttyper. Marinbiologi var ikke blandt dem. Suldal kommune har desuden i planprogrammet for det nye planforløb (08.04.2026) selv bekræftet, at WindWorks-forhandlingerne er afsluttet, og at det tidligere planarbejde er gået i stå. Spørgsmålet er ikke, om bortfaldet er relevant, det er, hvorfor grundlaget for at have trukket indsigelsen ikke er vurderet på ny.
«Det nye planforløb PlanID 202601 erstatter det gamle og gør indsigelsen irrelevant»	Suldal kommune har skrevet, at det tidligere planarbejde <i>er gået i stå</i> , ikke at indsigelsen er løst eller trukket. Et åbent indsigelsesspor, som hænger uden formel afklaring, mens et nyt forløb starter parallelt, er ikke automatisk en erstatning. BEØ beder om Statsforvalterens egen vurdering af forholdet mellem de to planforløb. Det er netop den uklarhed, som kræver skriftlig redegørelse.
«Marinbiologisk kortlægning er ikke et standardkrav for denne type projekt»	Det er ikke et spørgsmål om standard. Det er et spørgsmål om lovens krav til vidensgrundlag. Naturmangfoldloven § 8 gør ingen undtagelser baseret på projekttype. Den kræver, at viden er etableret, før beslutningen tages. Driftens varighed (op til 91 år) og nærhed til recipienten styrker, ikke svækker, kravet.

Praktisk råd: Hvis BEØ møder et modargument, som ikke står i tabellen, er svaret altid det samme: «Vi beder om skriftlig redegørelse for det, sådan at vi kan forholde os til det formelt.» At tvinge ting ind på papir er i sig selv en strategi.

7. RETLIG FORANKRING

Primære hjemler (fjordsporet):

- **Naturmangfoldloven § 8 — Vidensgrundlaget.** Offentlige afgørelser, som berører naturens mangfoldighed, skal bygge på videnskabelig viden om naturens mangfoldighed og effekten af påvirkninger. Kernebestemmelsen i BEØ's hovedkrav.
- **Naturmangfoldloven § 9 — Forsigtighedsprincippet.** Ved manglende viden skal afgørelsen sigte mod at undgå mulig væsentlig skade. Lovpligtig konsekvens af, at § 8 ikke er opfyldt.
- **Naturmangfoldloven § 10 — Økosystemtilgang og samlet belastning.** Relevant for 91-årsperspektivet og kumulativ afstrømning over tid.
- **Vandforskriften § 12 — Forringelsesforbuddet.** Nye projekter må ikke føre til, at en vandforekomst får forringet tilstand. Forudsætter, at tilstanden er kendt.
- **KU-forskriften.** Krav til miljøkonsekvensvurdering af projekter med væsentlige virkninger for miljøet. Relevant for spørgsmålet om, hvorvidt Økstrafjorden burde have været dækket, og for hvad PlanID 202601's KU skal inkludere.

Sekundære hjemler (processporet):

- **Forvaltningsloven § 11a — Svarpligt.** Grundlag for at kræve skriftlig status og foreløbigt svar inden én måned.
- **Forvaltningsloven § 11 — Vejledningspligt.** Grundlag for at kræve skriftlig videresendelse med begrundelse, hvis modtager mener, ansvaret ligger et andet sted.
- **Offentleglova § 3 — Aktindsigt.** Grundlag for at bede om dokumenter.

Reservehjemler (holdt uden for brevene i Spor I):

- **Plan- og bygningsloven § 11-17 — Vurderet og holdt uden for brevene.** Paragraffen kræver, at vilkåret er nedfældet i selve planteksten. Gennemgang af lokalplanens bestemmelser og planredegørelse har bekræftet, at WindWorks/grøn industri *ikke* er tekstforankret i selve lokalplandokumenterne. Præmisbortfaldet er i stedet dobbeltdokumenteret i kommuneplan-/mæglingssporet og i kommunens eget planprogram for PlanID 202601 (08.04.2026) og håndteres derfor gennem henvendelse om indsigelseshåndteringens grundlag, ikke gennem § 11-17. Skulle det senere vise sig, at vilkåret er afspejlet et andet sted i planmaterialet, kan § 11-17 opgraderes til direkte hjemmel. Indtil da er den det forkerte værktøj.
- **Forurensningsloven § 18 — Ændring af tilladelse.** Relevant ved væsentligt ændrede forudsætninger. Reserveret til senere eskalering.
- **Forurensningsforskriften kapitel 7 — Lokal luftkvalitet.** Statsforvalteren har selv henvist til denne. Relevant for et parallelt spor, som ikke er hovedlinje.
- **EU's vandrammedirektiv (2000/60/EF), implementeret gennem vandforskriften.** Giver EØS-dimension til forringelsesforbuddet. Reserveret til sidste eskaleringstrin.

8. ARBEJDSKONKLUSION

BEØ har ikke brug for bred modstand. BEØ har brug for ét spørgsmål, som ingen myndighed kan afvise fagligt, og disciplinen til at slå det ind igen og igen, på flere arenaer parallelt, indtil nogen må svare

skriftligt.

Det spørgsmål er: **Hvordan kan op til 91 års drift godkendes uden at vide, hvad der lever i fjorden?**

Det stilles på to arenaer samtidig:

1. **Spor I — Brevene** (denne uge): To breve til Statsforvalteren og Miljødirektoratet med marinbiologisk nulpunkt som hovedkrav, præmisbortfaldsspørgsmålet som substansspor, og procesanmodninger om hybridsituationen mellem det gamle og det nye planforløb
2. **Spor II — Høringssvaret** (inden 21.05.2026): Formelt høringssvar til det nye planforløb PlanID 202601, som kræver marinbiologisk vurdering inkluderet i KU
3. **Efter svar er modtaget, eller frister er passeret:** Beslutning om næste skridt baseret på, hvad svarene viser
4. **Eskalering:** Departementsniveau, Sivilombudet, eventuelt EØS-/ESA-vinkel, i den rækkefølge og kun hvis tidligere trin ikke flytter sagen

Hvis BEØ holder disciplinen, ét søm ad gangen, rigtig arena, rigtig tone, flyttes sagen fra lokal modstand til dokumenteret myndighedssvigt og dokumenteret kommunal anomali på områder, som er svære at forsvare offentligt. Det er den position, hvor myndighederne begynder at bevæge sig, ikke fordi de vil, men fordi de må.

Du kan ikke dokumentere skaden, hvis du aldrig har undersøgt, hvad du ødelægger.

Bilag A (samfundsregnskab, skriftligt materiale) og Bilag B (strategisk note og udkast til høringssvar for PlanID 202601) er udeladt i denne oversættelse.